



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 969 del 22/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 101 del 15/06/2026

PROPOSTA N. 1729 del 15/06/2026

OGGETTO: PNRR M5C2I2.3 (PINQuA). Lavori in appalto integrato relativi all'intervento di "riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino". Liquidazione SAL n. 4 stralcio n. 1 di riqualificazione del Parco. CUP C81B21003550001. CIG A015882CCD.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, *"Codice dei Contratti"*);
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte ancora vigente;
- il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di *housing* sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'Alta Commissione per provvedere all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

CONSIDERATO che l'amministrazione di LAMEZIA TERME ha partecipato al bando PINQuA di cui al succitato decreto interministeriale 395/2020, presentando apposita proposta;

CONSIDERATO che con Delibera n. 92 del 15/04/2021 - del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta è stato approvato il progetto definitivo denominato di "*riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino*", per un importo complessivo di € 6.500.000,00 depositato in atti presso l'ufficio tecnico;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

ATTESO che tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare con il quale è approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell'Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota PINQuA;

ATTESO con il suddetto Decreto Direttoriale n. 17524/2021, come riportato nell'Allegato A dello stesso decreto (per le proposte "Pilota"), è stata ammessa in via definitiva a finanziamento la Proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme, identificata con ID 580;

CONSIDERATO che l'amministrazione di LAMEZIA TERME, per quanto indicato al punto precedente è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;

ATTESO che l'amministrazione di LAMEZIA TERME in qualità di beneficiario, risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo, tra i quali vi è l'intervento ID 2387, C.U.P. C81B21003550001, denominato di *"riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino"*;

ATTESO che in data 1 marzo 2022 è stata sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID -580 (PINQuA) tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili –Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali –Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (Amministrazione Titolare) e il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Beneficiario);

RILEVATO che con Determinazione dirigenziale R.G. n. 288 del 06/04/2022 il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:

- a) di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "INVITALIA" quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., proceda, per conto del Comune di Lamezia Terme, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- b) di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte INVITALIA, per l'indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- c) di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), di propria competenza;

CONSIDERATO che con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159, dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato disposto l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione e che in virtù della predetta assegnazione l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 7.800.000,00;

DATO ATTO in data 11 aprile 2022 INVITALIA ha proceduto a pubblicare il "Bando di gara per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici" (di seguito "Procedura di gara") ai fini di attuare vari interventi compresi nel Programma PINQuA finanziati dal PNRR, tra cui l'intervento in esame denominato *"riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino"*, compreso nel Lotto geografico 5 – Calabria;

ATTESO che:

- in data 16/01/2023 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 3305 INVITALIA ha trasmesso l'Accordo Quadro, unitamente a tutta la documentazione di gara, inclusi i provvedimenti di aggiudicazione, relativo alla Procedura di gara, per il Lotto Geografico 5 -Calabria- Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ4 Lamezia Terme 3, di seguito (*"AQ4 Lamezia Terme 3"*);
- dal suddetto Accordo Quadro si evince che l'assegnatario del "cluster" è il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (operatore singolo), con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi n.9/11, C.F./P.Iva 04870080878, EDILAP SOC. COOP. A R.L. (consorziata esecutrice) con sede legale in Catania (CT), Via Ronchi, 12 C.F./P.Iva 04263480875, (di seguito "O.E."), che ha offerto un ribasso del 10,00%;

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale R.S. n. 176 del 01/12/2023 e R.G. n. 1288 del 05/12/2023:

- è stato approvato il quadro economico aggiornato per un importo complessivo pari ad € 7.800.000,00;
- è stato preso atto dell'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA, ai sensi degli artt. art. 37 co. 7 e 38 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici", per il Lotto Geografico 5 -Calabria- Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ4 Lamezia Terme 3 con il quale sono stati assegnati al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (operatore singolo), con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi n.9/11, C.F./P.Iva 04870080878, EDILAP SOC. COOP. A R.L. (consorzata esecutrice) con sede legale in Catania (CT), Via Ronchi, 12 C.F./P.Iva 04263480875, che ha offerto un ribasso del 10,00%, i lavori in appalto integrato, per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2387;
- è stato approvato l'Ordine di Attivazione (ODA) inerente l'"Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rigenerazione di aree e spazi pubblici", per il Lotto Geografico 5 -Calabria- Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ4 Lamezia Terme 3", unitamente al "Documento di indirizzo alla progettazione" e relativi allegati, per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2387, finanziata nell'ambito del Programma PINQuA dal PNRR e dal FOI;
- sono stati affidati, con relativo impegno di spesa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 all'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (operatore singolo), EDILAP SOC. COOP. A R.L. (consorzata esecutrice) i lavori in appalto integrato dell'intervento denominato "*riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino*", per un importo complessivo pari ad euro 5.747.501,59 di cui:
 - euro 275.335,75 per il servizio di progettazione esecutiva oltre € 11.013,43 per oneri previdenziali al 4% ed 62.996,82 per IVA al 22%;
 - euro 68.853,00, inclusi € 2.460,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per le indagini da eseguire oltre IVA al 22% pari a € 15.147,66;
 - euro 4.355.864,70 per lavori, inclusi € 185.355,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 958.290,23;

DATO ATTO che il servizio di progettazione esecutiva e delle attività di supporto alla progettazione sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., in data 14/12/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data dal RUP Ing. Massimo Raso e sottoscritto, senza apporre riserve, dall'appaltatore;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 08/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "*riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino*", per una spesa complessiva di euro 7.800.000,00 , redatto da Advanced Engineering, SBG Architetti, Dott. Geol. Fabrizio Bigiolli e Arch. Giacomo Banfi, progettisti indicati dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio;

VISTA la Determina Dirigenziale R.G. n. 1620 del 12/09/2025 e R.S. n. 127 del 12/09/2025 con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con il comma 19-bis del medesimo articolo, l'o.e. CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (C.F./P.Iva 04870080878) alla sostituzione dell'impresa consorzata esecutrice indicata in fase di gara, EDILAP SOC. COOP. A R.L. (C.F./P.Iva 04263480875), con l'impresa consorzata G.E.V. NEW EVOLUTION SRL (C.F./P.Iva 03164460796) per l'esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo, eccetto l'esecuzione delle lavorazioni della categoria OG2;

VISTA la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1494 del 26/08/2025 e R.S. n. 115 del 26/08/2025 con la quale, relativamente all'intervento in oggetto, sono stati affidati ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 al raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa SICEF S.R.L. (mandataria), S.T.A. PROGETTI S.R.L. , DOTT. GEOLOGO ANTONIO MENDOLIA, ARCH. CHANTAL CATTANEO DELLA VOLTA, DOTT. ALBERTO D'AGATA, ING.

PASQUALE CONTARTESE (mandanti), i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

PRESO ATTO che direttore dei lavori è l'Arch. Gioele Farruggia e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione l'Ing. Francesco Vullo;

CONSIDERATO che:

- il contratto specifico tra il Comune di Lamezia Terme e la ditta appaltatrice è stato stipulato in data 24/04/2025 con atto pubblico notarile informatico avente il seguente identificativo n. 53068690, rep. n. 166569, registrato in Catanzaro in data 29/04/2025 al n. 2877 serie 1T ;
- i lavori sono stati consegnati in data 27/08/2025, come da verbale di consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori l'Arch. Gioele Farruggia e sottoscritto, senza apporre riserve, dall'appaltatore;
- con determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 143 del 17/10/2025 (R.G. n. 1791 del 23/10/2025), è stato liquidato all'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi n.9/11, C.F./P.Iva 04870080878, affidataria dei lavori in appalto integrato dell'intervento di *"riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino"*, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 871.172,94 oltre IVA al 22% per euro 191.658,05 e così per complessivi euro 1.062.830,99;

VISTI, inoltre:

- gli atti contabili emessi dalla Direzione dei Lavori per il quarto stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento di *"riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino"*, relativi allo stralcio n. 1 di *"riqualificazione del parco di San Pietro Lametino"*, eseguiti dall'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, dell'importo di euro 2.140.730,65 al netto del ribasso d'asta del 10,00% e sottoscritti dall'impresa senza riserve;
- la documentazione e l'attestazione del DL sul rispetto del "Principio DNSH" relativa al SAL n. 4 dello stralcio n. 1 di *"riqualificazione del parco di San Pietro Lametino"*;
- il quarto certificato di pagamento, relativo al SAL n. 4 dello stralcio n. 1 di *"riqualificazione del parco di San Pietro Lametino"*, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 09/06/2026, sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta un credito complessivo dell'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL pari ad euro 540.606,40, di cui euro 443.120,00 per lavori ed euro 97.486,40 per oneri IVA al 22%;
- la fattura n. 493 del 10/06/2026, acquisita al protocollo con il n. 48537 in data 10/06/2026, emessa dall'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL per l'importo di euro 540.606,40 , inclusa Iva al 22%;

ACQUISITI:

- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_50961944 del 01/06/2026, con scadenza validità al 29/09/2026, dell'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, C.F./P.Iva 04870080878;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_50700805 del 12/05/2026, con scadenza validità al 09/09/2026, dell'impresa consorziata esecutrice G.E.V. NEW EVOLUTION SRL, C.F./P.Iva 03164460796;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_54090887 del 11/05/2026, con scadenza validità al 08/09/2026, dell'impresa CAPUTO COSTRUZIONI SNC DI CAPUTO PIETRO SALVATORE & C., C.F./ P.IVA 03090290796, subappaltatrice dei lavori, autorizzata con determina del Dirigente Settore Tecnico n. 05 del 20/01/2026, R.G. n. 45 del 20/01/2026;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_52926962 del 18/02/2026, con scadenza validità al 18/06/2026, dell'impresa S.I.T.I. SUD S.R.L., C.F./ P.IVA 01932580796, subappaltatrice dei lavori, autorizzata con determina del Dirigente Settore Tecnico n. 04 del 15/01/2026, R.G. n. 23 del 15/01/2026;

RITENUTO CHE nulla osta alla liquidazione della fattura di cui in precedenza emessa dall'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Massimo Raso;

DATO ATTO che:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003550001;
- il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 91813376F9;
- il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: A015882CCD;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 2 art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 “...*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...”;

VISTA la proposta della presente determinazione formulata dal RUP;

VERIFICATO il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

ACQUISITE la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del Codice dei Contratti;

VISTI

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2025;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** gli atti contabili emessi dalla Direzione dei Lavori del quarto stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento di “*riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino*”, relativi allo stralcio n. 1 di “*riqualificazione del parco di San Pietro Lametino*”, eseguiti dall'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, dell'importo di euro 2.140.730,65 al netto del ribasso d'asta del 10,00% e sottoscritti dall'impresa senza riserve;
3. **di approvare** il quarto certificato di pagamento, relativo al SAL n. 4 dello stralcio n. 1 di “*riqualificazione del parco di San Pietro Lametino*”, emesso dal Responsabile del Procedimento in data

09/06/2026, sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta un credito complessivo dell'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL pari ad euro 540.606,40 , di cui euro 443.120,00 per lavori ed euro 97.486,40 per oneri IVA al 22%;

4. **di liquidare** all'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi n. 9/11, C.F./P.Iva 04870080878, affidataria dei lavori in appalto integrato dell'intervento di *"riqualificazione urbana area centro storico San Pietro Lametino"*, come da determinazione dirigenziale R.S. n. 176 del 01/12/2023 e R.G. n. 1288 del 05/12/2023, il quarto certificato di pagamento, relativo al SAL n. 4 dello stralcio n. 1 di *"riqualificazione del parco di San Pietro Lametino"*, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 09/06/2026, sulla base dei documenti contabili, come segue :
 - euro 443.120,00 a saldo della fattura n. 493 del 10/06/2026, acquisita al protocollo con il n. 48537 in data 10/06/2026, in favore dell'impresa CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL sul conto corrente di cui alla fattura allegata, coincidente con quello dichiarato ai fini del rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 217 del 17/12/2020, per la tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica dello stato di non inadempienza per importi superiori alla soglia di legge (verifica Agenzia delle Entrate);
 - euro 97.486,40 da versare all'erario in base all'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment), per oneri IVA al 22%;
5. **di imputare** la spesa complessiva di euro 540.606,40, IVA compresa, sul capitolo 3878, bilancio 2025/2027, piano dei conti 2.03.01.02.003, come da impegno effettuato con determinazione dirigenziale R.S. n. 176 del 01/12/2023 e R.G. n. 1288 del 05/12/2023 ;
6. **di dare atto** che per la suddetta spesa si farà fronte con il finanziamento concesso con il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 e con il Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159 per la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità;
7. **di dare atto** che:
 - per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C81B21003550001;
 - il CIG dell'Accordo Quadro è il seguente C.I.G.: 91813376F9;
 - il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: A015882CCD;
8. **di dare atto** che il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Massimo Raso;
9. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
10. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027;
11. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 e art. 42 D.Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
12. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
14. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

15. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
16. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
17. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1729 del 15/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 15/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 101 del 15/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	3113	1	1-449-1	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	540.606,40

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 22/06/2026.